

**MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5033779-55.2024.4.02.5001/ES**

**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL KELLY CRISTINA OLIVEIRA COSTA

**IMPETRANTE:** DIANA PEREIRA SANTOS

**ADVOGADO(A):** TATIANE ESPINOSA OLIVEIRA LEÃO (OAB ES016760)

**IMPETRANTE:** TATIANE ESPINOSA OLIVEIRA LEÃO

**IMPETRADO:** JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DE SERRA

**MPF:** MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

**ACÓRDÃO**

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de fevereiro de 2025.

5033779-55.2024.4.02.5001

500003592796 .V2

**MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5033779-55.2024.4.02.5001/ES**

**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL KELLY CRISTINA OLIVEIRA COSTA

**IMPETRANTE:** DIANA PEREIRA SANTOS

**IMPETRANTE:** TATIANE ESPINOSA OLIVEIRA LEÃO

**IMPETRADO:** JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DE SERRA

**RELATÓRIO**

Trata-se de AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL interposto por DIANA PEREIRA SANTOS contra a decisão monocrática de evento 3, DESPADEC1, que indeferiu a inicial deste mandado de segurança, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009, e julgou-o extinto sem a resolução do mérito.

Em suas razões alega, em síntese, que o único meio judicial que garantiria a revisão da decisão que ensejou a aplicação da multa no valor de R\$5.000,00 seria o mandado de segurança, afirmando que a decisão que aplicou a multa de R\$5.000,00 foi contrária a todas as outras decisões aplicadas no processo originário em questão de multa diária. Sustenta que rejeitar o mandado de segurança impetrado é o mesmo que dar razão ao INSS a vários descumprimentos de ordem judicial, fazendo com que se entenda que a ordem judicial não tem valor legal. Aduz que a decisão que indeferiu a inicial parece desconsiderar o prazo excessivo para o cumprimento da ordem de restabelecimento do benefício, afirmando que, não obstante a determinação judicial ter sido clara e o prazo para cumprimento suficientemente razoável, o INSS demorou mais de um ano para efetuar a regularização da situação, o que não pode ser justificado por qualquer razão administrativa ou processual.

Dispensada a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões, uma vez que a questão aqui tratada é a respeito do julgamento ou não do mandado de segurança.

**VOTO**

O agravo regimental está previsto na Resolução nº 347/2015, do CJF, nos termos do art. 2º, §§ 4º e 5º:

*§ 4º Da decisão do relator e do presidente da turma recursal caberá agravo regimental no prazo de quinze dias. Se não houver retratação, o prolator da decisão apresentará o processo em mesa, proferindo voto. (NR) (Alterado pela Resolução n. 393, de 19/04/2016).*

*§ 5º Caso a decisão do relator tenha sido submetida à turma recursal e por ela confirmada, não será cabível a interposição de agravo regimental.*

No caso, a decisão agravada indeferiu a inicial deste mandado de segurança, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009, e julgou-o extinto sem a resolução do mérito, sob os seguintes fundamentos:

"De acordo com os arts. 4º e 5º da Lei 10.259/2001, nos juizados especiais federais, somente cabe recurso contra as decisões relativas a providimentos de urgência ou contra sentenças definitivas. O intuito do legislador foi de somente permitir impugnação nos limitados casos que mencionou, tornando não impugnável qualquer outra decisão, dentre elas aquelas proferidas em fase de cumprimento de sentença. O intuito, aliás, compatibiliza-se perfeitamente com a Constituição Federal/1988, não só com o seu art. 5º, LXXVIII, que estabelece a razoável duração do processo, mas principalmente com o seu art. 98, I, que estatui o procedimento sumariíssimo para os Juizados.

Na verdade, o custo do processo nas causas de menor complexidade (pequeno valor), aliado à demora na solução, implicaria muito mais prejuízo que pequeno equívoco judicial eventualmente cometido. Pelo mesmo motivo, é absolutamente descabida a impetração de mandado de segurança em tais casos. Se a lei, seguindo o ditame constitucional, não desejou impugnação recursal de inúmeras decisões, é óbvio que o contrário não pode ocorrer por via transversa. Ressalvam-se apenas as difíceis hipóteses de decisões teratológicas, aferidas sem nenhum esforço intelectual, que caracterizem manifesta ilegalidade.

Não se pode perder de vista que a irrecorribilidade de determinadas decisões jurisdicionais, prevista na legislação própria dos juizados especiais federais visa emprestar maior celeridade às demandas submetidas ao seu crivo. Em consequência, o manejo da ação mandamental, com o fito de imprimir-lhe o condão de sucedâneo de recurso é incompatível com esse propósito, não havendo, pois, como se admitir que toda e qualquer decisão, somente porque contrária aos interesses da parte, possa vir a ser combatida através do remédio constitucional.

Ora, a mera ausência de recurso contra as decisões interlocutórias proferidas após a sentença não rende ensejo à impetração da ação constitucional, devendo prestigiar-se o juízo discricionário elaborado pelo juiz prolator da decisão atacada. Se mais de uma solução razoável poderia ser adotada pelo magistrado, a escolha por uma delas não torna o ato ilegal. Apenas quando se observa que o ato judicial é abusivo ou teratológico é que se permite o uso do mandamus.

A decisão impetrada fixou a multa diária no valor total de R\$5.000,00, determinando a retificação do requisitório já cadastrado.

Eis os fundamentos da decisão impetrada:

"A parte autora pugna pelo pagamento de multa, em razão do descumprimento da obrigação de pagar pelo INSS, dentro do prazo estabelecido.

Intimada, a ré restou inerte.

Da análise dos autos, verifica-se que, de fato, houve atraso no cumprimento na determinação judicial, o que provocou o atraso injustificado ao andamento processual.

Nesse passo, deve a autarquia previdenciária arcar com o pagamento da multa pelo seu descumprimento.

Outrossim, observa-se que o importe apurado se revela desproporcional e excessivo, sendo razoável, portanto, a redução de tal valor, uma vez que o objetivo da multa se atém ao cumprimento da obrigação e não o enriquecimento da parte.

Diante de todo o exposto, fixo a multa no valor total de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), com base no artigo 537 do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes para ciência. Assim, retifique-se o requisitório cadastrado. Após, intimem-se as partes acerca do(s) requisitório(s) expedidos, nos termos do art. 11, da Resolução nº 458/2017, do Conselho da Justiça Federal, pelo prazo de 05 (cinco) dias. Não havendo manifestação desfavorável, voltem os autos para a transmissão da(s) requisição(ões) ao E. TRF/2ª Região."

Como se observa, na hipótese em exame, a intenção da parte impetrante é impugnar julgado que consolidou o valor da multa diária arbitrada em caso de descumprimento de decisão judicial em R\$5.000,00.

Consta, nos autos principais, que a sentença, proferida em 24/4/2023, acolheu a pretensão inicial determinando o restabelecimento do benefício por incapacidade temporária desde 1/10/2022 (com DCB em 45 dias após a data do parto), concedendo tutela provisória de urgência (implantação em 30 dias úteis). Não houve fixação de multa diária. O INSS teria até o dia 23/6/2023 para o cumprimento da ordem. Ocorre que o parto aconteceu em 5/4/2023 (evento 30 dos autos principais), assim, a DCB ocorreu em 20/5/2023.

O autor, no evento 53, noticiou, em 26/6/2023, o descumprimento da ordem judicial e requereu a fixação de multa diária por dia de descumprimento. O juízo a quo, acolhendo a pretensão da parte autora, determinou a intimação do INSS para cumprimento da obrigação em 15 dias, sob pena de multa diária de R\$200,00 (evento 55). O termo final do prazo ocorreu em 10/7/2023.

Consta que, no evento 61, o juízo a quo determinou nova intimação, majorando o valor da multa diária para R\$1.000,00. A data final para cumprimento da ordem se deu em 31/8/2023, sendo que, em 14/8/2023, o INSS apresentou a manifestação de evento 65 com o seguinte teor:

"Esta Unidade de Atendimento de Demandas Judiciais do INSS comunica que, em atendimento à decisão judicial expedida nos autos do processo, realizou o cumprimento da ordem, nos termos abaixo discriminados: (x) restabelecimento do benefício. Dados do cumprimento: **não será gerado crédito administrativo para o benefício**. Todo o valor será pago via RPV a ser

*calculado pela Procuradoria Federal, por meio da Seção de Gerenciamento de Cálculos e Pagamentos Judiciais. Qualquer valor porventura emitido administrativamente não deverá ser sacado."*

*Com efeito, do que se extrai dessa manifestação e dos elementos dos autos, o parto ocorreu antes mesmo do encerramento do prazo que a autarquia teria para restabelecer o benefício, razão pela qual não houve a implantação deste, gerando apenas o pagamento das parcelas do benefício em sede de execução (pagamento das mensalidades do benefício da DIB até 45 dias após o parto que ocorreu em 5/4/2023).*

*Dessa forma, pode-se concluir que não houve descumprimento da ordem judicial pelo INSS no sentido de restabelecer o benefício previdenciário, pois a DCB fixada na sentença ocorreu antes mesmo do termo final do prazo para a autarquia cumprir o restabelecimento em questão.*

*Não obstante, em 24/10/2023, esta TRES deu parcial provimento ao recurso inominado da parte autora determinando o restabelecimento do benefício já cessado e fixando a DCB em 30 dias a partir de nova implantação. A autarquia não comprovou o cumprimento da obrigação, porém a parte autora não suscita tese de que houve descumprimento dessa última determinação judicial. Inclusive, na petição de evento 130, datada em 29/4/2024, a parte autora requereu o pagamento de multa diária incidente no período de 29/7/2023 a 27/9/2023.*

*Por tais fundamentos, não se constata ato teratológico, tampouco a existência de direito líquido e certo amparável pelo mandado de segurança. Isso porque a decisão impetrada determina, em favor da parte autora, ora impetrante, o pagamento de valor consolidado de multa diária arbitrada na ação principal em situações em que não há descumprimento de ordem judicial pelo INSS, conforme exposto acima.*

*A situação em exame, na verdade, revela a inexistência de multa diária devida à parte autora, porém há que se manter a decisão impetrada em razão do princípio da non reformatio in pejus.*

*Ante o exposto, indefiro a inicial nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009 e julgo o mandado de segurança extinto sem a resolução do mérito. Intime-se. Em seguida, preclusa a decisão, dê-se baixa. "*

Como se observa, a decisão foi bem clara no sentido de que não haveria, no caso, decisão teratológica que pudesse autorizar a impetração do presente mandado de segurança, utilizado, pela parte autora, ora impetrante, para impugnar decisão judicial em fase de cumprimento de sentença/acórdão.

Desnecessário reiterar os fundamentos da decisão agravada, que serão tomadas como razões de decidir para rejeitar o agravo regimental ora em apreço.

VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.